

통 보

1. 제 목 : 공동 소유 국유재산의 관리행위 부적정
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제1호에 따라 국유 재산 업무의 조정·총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「민법」 제265조에 따르면 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정하여야 한다.

따라서, 공사에서 관리하는 국유재산 중 국가 외의 제3자와 공동 소유 중인데 국가 지분이 과반에 미치지 못하는 경우 대부계약 체결 등 관리행위를 하기 위해서는, 구분소유적 공유관계¹⁾이거나 공유자와 관리 방법에 대한 약정이 있지 않은 이상, 공유자의 동의를 얻어 관리하여야 한다.

1) 공유자 각자가 본인의 특정 부분을 배타적으로 사용하거나 수익하는 것을 말하며(본인 소유 지분에 대해 다른 공유자의 동의 없이 단독 관리 가능), 별도 약정 체결이 필요함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북지역본부 등 12개 지역본부에서 관리 중인 국유재산 중 국가 지분이 과반에 미치지 못하는 공동 소유 국유재산 0,000필지에 대한 대부계약 총 0,000건(대부료 0,000백만 원²⁾)을 점검한 결과³⁾

‘△△△도 △△시 △△△면 △△리 XXX-X’(답, X,XXXm²) 소재 국유재산의 경우 국가 지분이 0,000분의 0,000(지분율 XX.X%, XXX.XXm²)이므로 대부 계약 체결 시 과반의 동의가 필요⁴⁾한데도, 2021. 12. 2. 공유자 동의 없이 피대부자 ■■■과 경작목적 대부계약을 체결하는 등

[표 11]과 같이 12개 지역본부에서 국가 지분이 과반에 미치지 못하는 공동 소유 국유재산인데도 공유자 동의 없이 대부계약 0,000건(대부료 000백만 원)을 체결하여 권한 없는 관리행위를 한 사실이 있다.

[표 11] 공동 소유 국유재산에 대한 권한 없는 관리행위 내역

지역본부	해당 국유재산	적정한 대부계약	권한 없는 관리행위
------	---------	----------	------------

“기재 생략”

2) 여러 필지 대부계약의 경우 공동 소유 국유재산 이외 필지에 대한 대부료가 중복 산정됨

3) 국가 지분이 과반인 공동 소유 국유재산 0,000필지에 대한 대부계약 0,000건은 제외함

4) (공유지분 내역) ■■■ XXX/XXXX, ◆◆◆ XXX/XXXX, ●●● XXX/XXXX, □□□ XXX/XXXX

특히, '△△광역시 △△구 △△동 산 XX-X번지'(임야, XXXm²) 소재 국유 재산의 경우 국가 지분이 2분의 1(지분을 XX%, XXX.Xm²)이므로 대부계약 체결 시 과반의 동의가 필요⁵⁾한데도, 공유자 동의 없이 피대부자 ◆◆◆(2020. 11. 18.), ■■■(2021. 3. 16.), ●●●(2022. 10. 28.)과 주택부지로 각각 대부계약을 체결하였는데

이후 공유자 ○○○가 공사에 해당 국유재산 매수 신청(2023. 1. 30.) 과정에서 현장 방문 중 본인의 동의 없이 대부계약이 체결되었음을 인지하게 되어, 공사의 권한 없는 대부에 대한 항의 및 피대부자 건물 철거 비용 및 부당이익 반환 소송 예정임을 통보하는 등 공동 소유 국유재산에 대한 권한 없는 관리 행위로 인한 민원이 발생한 사례도 확인되었다.

이는, 공유물의 관리에 관한 사항이 「민법」에 명시되어 있기는 하나 공동 소유 국유재산의 관리에 대한 업무 매뉴얼 및 처리 기준 등이 전파되지 않아 업무 담당자들이 간과한 측면이 있기 때문이다.

그렇다보니 [표 11]의 적정한 대부계약을 체결한 000건의 경우에도 대부분 피대부자가 국가 외의 공유자인 경우⁶⁾이고(000건), 동의서 작성 또는 구분소유적 공유관계 인정 등 추가적인 조치를 취한 계약은 5건(상기 표 괄호 안에 표시)에 불과하였다.

따라서 국유재산 업무 총괄 부점인 국유재산기획처는 공동 소유 국유재산에 대한 적법한 관리행위를 위해 ①공유자들과 구분소유적 공유

5) (공유지분 내역) ○○○ XX/XX, △△△ X/XX

6) 국가 지분과 피대부한 공유자 지분 합이 과반인 경우를 말함

관계 약정 또는 ②공동 소유 국유재산에 대한 공사의 관리 행위 약정을 체결하거나 ③대부계약 체결 시 동의서를 작성하도록 하는 등 적절한 업무 처리 방안을 수립하여야 한다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 권한 없는 관리행위의 문제점에 대해서는 동의하였으나, 다만 공유자가 다수인 경우 또는 주소 불명 등 동의서 작성의 현실적 어려움이 있고, 이 경우 과반 동의를 득하지 못하여 대부계약 미체결 시 점유취득 등의 추가적인 문제가 발생할 수 있음에 대해 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 공동 소유 국유재산의 적법한 관리를 위해 관련 업무 처리 방안을 마련하여 지역본부에 통보하기 바랍니다. (통보)